

الاعتمادات المستندية في الفقه الإسلامي

- الاعتمادات المستندية (الاستيراد والتصدير)
- التكيف الفقهي للعمليات البنكية
- المخارج الشرعية للفوائد والرسوم



الهيكلية الأساسية للاعتدات المستندي



مصفوفة أنواع الاعتمادات

نوع الاعتماد	طبيعة الطلب	آلية العمل
اعتماد الاستيراد	المستورد المحلي يطلب الاعتماد	البنك يضمن الدفع للمصدر الأجنبي.
اعتماد التصدير	المستورد الأجنبي يطلب الاعتماد	البنك يضمن الدفع للمصدر المحلي.
الاعتماد الوسيط	المصدر يرسل القوائم للبنك	البنك يعرضها على المستورد دون معاملة مسبقة.

الحكم الشرعي العام للاعتمادات

الجواز المطلق:

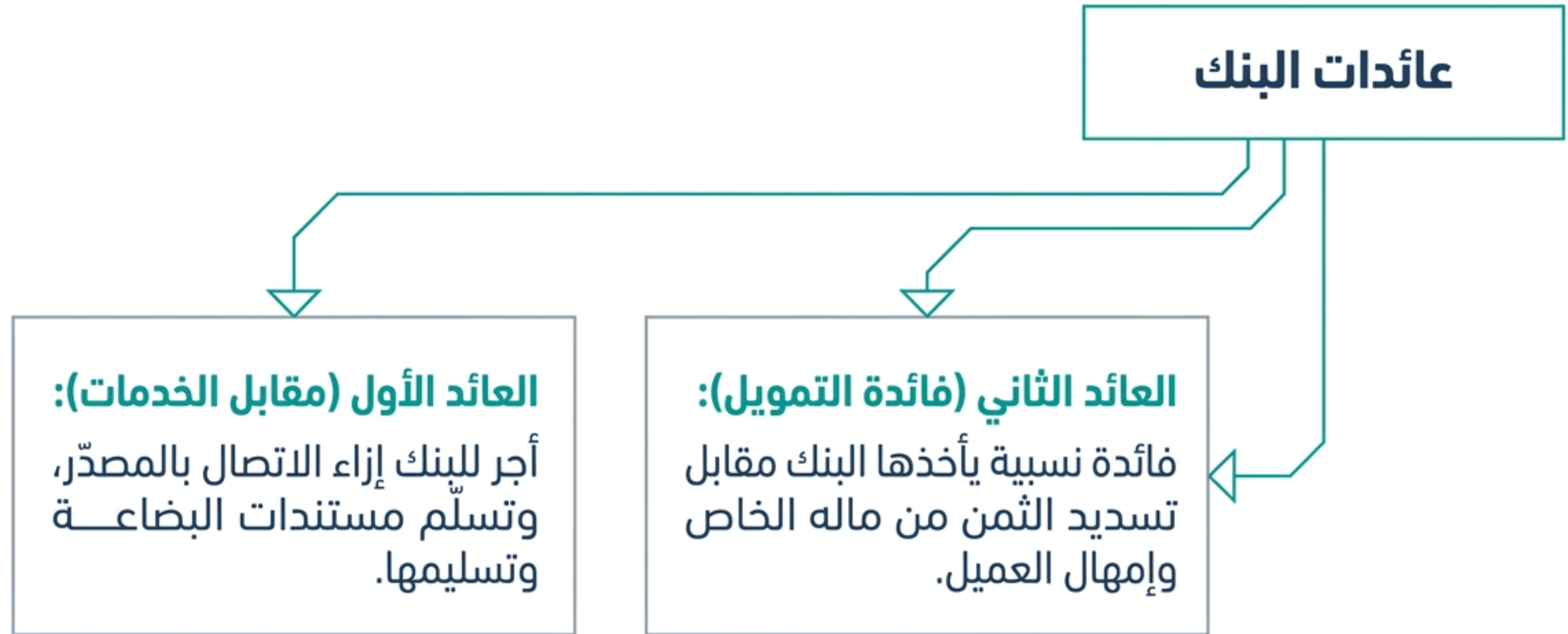
يجوز شرعاً فتح الاعتمادات لدى البنوك بجميع أقسامها المذكورة.

مشروعية الخدمات:

يجوز للبنوك تقديم كافة الخدمات المرتبطة بها (كالتعهد، و (كالتعهد، وتسليم المستندات، والتسليم).



التصنيف الفقهي لفوائد وعوائد البنك



التكليف الفقهي لرسوم الخدمات البنكية

إيقاع الجعالة:	فاتح الاعتماد يعين للبنك جُعلاً (مكافأة) محددة مقابل مقابل قيامه بالأعمال المتفق عليها.
عقد الإجارة:	استئجار البنك للقيام بهذه الخدمات الدقيقة (بشرط توفر شروط صحة الإجارة).

النتيجة الشرعية:
العوائد جائزة ومباحة فقهياً بناءً على هذه التخريجات.

الإشكالية الفقهية في فائدة التمويل



النتيجة الفقهية:

مطالبة البنك بأي زيادة
مالية بإزاء إهمال العميل
تقع في دائرة **الربا**
المحرّم.

حدود الاسترداد:

العميل لا يضمن للبنك
بطلبه أداء دينه إلا نفس
مقدار الدين الفعلي.

طبيعة المعاملة:

البنك يدفع دين المستورد
بأمره، فيصبح العميل
ضامناً للمبلغ (ضمان غرامة
بقانون الإلتلاف).

المخارج الشرعية لمعالجة فائدة التمويل

المخرج الشرعي	آلية التطبيق	الحكم
توسيع الجعالة:	دمج أصل الدين وزيادة الأجل المقررة في جُعل واحد يُعطى للبنك	جائز
بيع العملات (الصرف):	تسديد المصدر بعملة أجنبية، وبيع هذا المقدار للمستورد بعملته المحلية مع إضافة الفائدة	جائز (لاختلاف الجنس)

الاستثناء الفقهي للبنوك الحكومية والمشاركة

البنك الحكومي / المشترك:

- أمواله بحكم مجهول المالك (في البلد الإسلامي)
- الأثر الشرعي: لا يصير العميل مدينًا شرعاً للبنك، فاك، فالتعهد بدفع الزيادة لا يُعد تعهداً بدفع الربا المحرم

البنك الأهلي (الخاص):

- تخضع أمواله للملكية الخاصة
- تُطبق عليه تماماً أحكام الربا والمخارج السابقة

المصفوفة الفقهية الشاملة للاعتادات

العملية البنكية	التكييف الفقهي	الحكم النهائي
الخدمات الإدارية (الاتصال، تسليم المستندات)	إيقاع الجعالة أو عقد الإجارة	جائز شرعاً
تمويل أصل البضاعة بزيادة مقابل الإمهال	ضمان غرامة (قانون الإلتلاف)	ربا محرم
التمويل بدمج الزيادة أو عبر صرف العملات	توسيع الجعالة / بيع العملات	مخرج جائز
تمويل بفائدة عبر بنك حكومي أو مشترك	أموال بحكم مجهول المالك	استثناء جائز